



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción a «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.», relativa al proyecto para el paso a subterráneo de las L.A.A.T. de 45 kV (2ª categoría) por compactación de la S.T.R. «Universidad» (4947), en el término municipal de León. Expte.: 796/25/6337.

ANTECEDENTES DE HECHO

El pasado 13 de noviembre de 2025 i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. presentó una solicitud de Autorización Administrativa Previa, de Construcción y Declaración de Utilidad Pública.

El día 16 de febrero de 2026 se presenta el acuerdo mutuo con la parcela afectada por la solicitud de Declaración de Utilidad Pública y una solicitud de desistimiento del procedimiento antes mencionado.

El 21 de abril se traslada el proyecto al Ayuntamiento de León y a la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León en cumplimiento del artículo 10 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

El pasado 6 de mayo se somete a información pública en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 84 la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción, del mismo modo, publica el proyecto en el Portal de la Energía de la Junta de Castilla y León.

El 4 de mayo se recibe el informe condicionado de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León en el cual se indica que las obras a ejecutar se encuentran fuera de la zona de servidumbre en un tramo urbano del municipio de León, y que, en virtud de la Ley 37/2015 de Carreteras, artículos 28, 29, 31 y 32, por encontrarse las actuaciones fuera de la zona de servidumbre, pero dentro de su zona de afección y según el artículo 47, por tratarse de suelo clasificado como urbano, y que, encontrándose las actuaciones fuera de la zona de servidumbre de la carretera LE-20, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no es competente para autorizar dichas actuaciones. Así mismo indica que según el Real decreto 899/2025 por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, en su artículo 124, por tratarse de una nueva conducción subterránea que se ubica en la zona de afección y de servidumbre, informa favorablemente el proyecto aportado, siendo necesario el sometimiento a informe del Ministerio de haber alguna modificación que reubique la nueva canalización subterránea dentro de las zonas de dominio público o servidumbre de la Ronda Este de León (LE-20).

El pasado 19 de mayo de 2026 se le da traslado del informe emitido por la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León al titular, prestando este último su conformidad el día 9 de junio de 2026.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que corresponde a las Comunidades Autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de producción, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada igual o inferior a 50 MW –instalaciones no contempladas en el artículo 3.13.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre– (la disp1. 8.ªón final segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la disposición final primera del Real Decreto 19551. 8.ª, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, establecen que los procedimientos administrativos para la autorización de instalaciones eléctricas que sean competencia de las Comunidades Autónomas serán regulados por ellas, careciendo de carácter básico las referencias a los procedimientos administrativos a que se refiere la ley, así como los dispuestos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, salvo los preceptos relativos a expropiación forzosa y servidumbre que son de aplicación general, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8.ª y 18.ª de la Constitución).

El Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, establece en su artículo 5.2.a), que se desconcentran en los titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, en el ámbito de sus respectivas provincias, la resolución de los expedientes sobre las autorizaciones administrativas que corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda, en materia de instalaciones eléctricas de producción y distribución, siempre y cuando no afecten a otras provincias (Boletín Oficial de Castilla y León –núm. 204–, de fecha 22 de octubre de 2018).

La competencia para dictar Resolución viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, por delegación del Delegado Territorial, en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de León, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas (Boletín Oficial de Castilla y León –núm. 53–, de fecha 17 de marzo de 2023); y en correspondencia con lo dispuesto en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León –núm. 229–, de fecha 28 de noviembre de 2022), el cual establece que los procedimientos en materia de instalaciones eléctricas de producción y distribución, siempre y cuando no afecten a otras provincias, incluidas todas las autorizaciones de explotación, se resolverán por las personas titulares de las Delegaciones Territoriales en su respectivo ámbito territorial, si bien esta competencia podrá delegarse en las personas titulares de los Servicios Territoriales con competencias en materia de energía.

Segundo: El Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

Tercero: Se aplicarán a la Resolución, además de las disposiciones antedichas, la siguiente normativa:

1. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria;
2. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico;
3. La Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León;
4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás disposiciones vigentes de general aplicación;
6. El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
7. El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico;
8. El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión;
9. El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09; y
10. El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
11. Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 517/2014.

Por todo ello a la vista de la documentación presentada, de la documentación que figura en el expediente administrativo, del informe y propuesta de la Sección de Energía, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, RESUELVE:

Primero: Otorgar la autorización administrativa previa a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con CIF A-95075578, titular de las instalaciones denominadas «Proyecto para el paso a subterráneo de las L.A.A.T. de 45 kV (2ª Categoría) por compactación de la S.T.R. «Universidad» (4947) en el T.M. de León».

Y cuyas principales características son:

Fase previa para suministro socorro provisional para compactado de S.T.R. «Universidad».

Para esta fase se optará por la opción 1 incluida en el proyecto antes mencionado, la cual incluye:

- Tendido de un nuevo tramo de la línea subterránea de alta tensión (en adelante L.S.A.T.) «75-Universidad» de 45 kV desde el apoyo n.º 90014 existente,

hasta la subestación transformadora y de reparto (en adelante S.T.R.) móvil. Los conductores provisionales discurrirán por la margen derecha de la S.T.R. «Universidad» tal y como se indica en el proyecto aportado. Los conductores provisionales serán del tipo HEPRZ1 (AS) 26/45 kV 3x(1x630) mm² Al + H155 siendo desmontados una vez finalizados los trabajos de compactación de la S.T.R. «Universidad».

- Tendido de un nuevo tramo de L.S.A.T. «78-Herrera-2» de 45 kV, desde el apoyo 90014 existente, hasta la S.T.R. móvil. Los conductores discurrirán por la margen derecha de la S.T.R. «Universidad» tal y como se indica en el proyecto aportado. Los conductores provisionales serán del tipo HEPRZ1 (AS) 26/45 kV 3x(1x630) mm² Al + H155 siendo desmontados una vez finalizados los trabajos de compactación de la S.T.R. «Universidad».

Fase posterior para suministro convencional

Una vez finalizados los trabajos de compactación de la S.T.R. «Universidad»:

- Tendido de dos tramos de L.S.A.T. «75-Universidad» y «45-Herrera-2» desde el apoyo existente n.º 90014 hasta las nuevas celdas en el interior de la S.T.R. «Universidad». Los tramos discurrirán bajo tubo enterrado de Ø200 mm. Los conductores empleados serán de tipo HEPRZ1 (AS) 2/45 kV 3x(1x630) mm² Al + H155 de 89 metros y 93 metros respectivamente. El tendido de los conductores se realizará por la misma margen que los conductores provisionales de la fase previa, tal y como se indica en proyecto.

Conceder la autorización administrativa de construcción a la instalación indicada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

- 1º. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
- 2º. El plazo de puesta en marcha será de DOCE MESES, contado a partir de la presente resolución.
- 3º. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía para su puesta en marcha aportando la documentación establecida en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT-01 a 09 y en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- 4º. Por la Administración se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los Reglamentos que rigen los servicios de electricidad, para lo cual el titular de las instalaciones dará cuenta por escrito a la misma del comienzo de los trabajos, lo cual, durante el período de construcción y, asimismo, en el de explotación, los tendrá bajo su vigilancia e inspección en su totalidad.

- 5º. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
- 6º. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
- 7º. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por los organismos afectados; todos los cuales han sido trasladados al titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo.
- 8º. El titular comunicará al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía el comienzo de las obras.

Esta Resolución se emite con independencia de cualquier autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas –Avda. de los Reyes Leoneses, 11, 24008 León–, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 60 y 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en relación con el artículo 7 del Decreto 25/2022, de 16 de junio, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

León, 16 de julio de 2026.

*El jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía de León,*
Fdo.: FERNANDO BANDERA GONZÁLEZ